

Conditions générales partenaires LIRIE

Version : lirie-partner-terms-v1.20

Éditeur : LIRIE (Drin Jasiqi, indépendant)

Droit applicable : droit matériel suisse ; for : Genève

1. Objet et définitions

Les présentes Conditions générales partenaires (« CG ») complètent le Contrat particulier de partenariat LIRIE. En cas de conflit, le Contrat particulier prévaut pour les conditions commerciales expressément figées ; les CG prévalent pour le surplus des questions juridiques générales ; l'Accord de traitement des données prévaut pour la protection des données.

Définitions principales : Plateforme LIRIE ; Partenaire ; Course transmise ; Portefeuille propre ; Client contractuel ; Passager ; Demandeur ; Payeur ; Destinataire de facture ; Acceptation définitive ; Relevé mensuel.

2. Nature des services LIRIE

LIRIE fournit une plateforme numérique et agit comme intermédiaire technique. LIRIE n'est pas transporteur, ne conclut pas le contrat de transport et n'exerce pas de dispatch humain obligatoire. Le contrat de transport est formé à l'acceptation définitive du Partenaire dans la Plateforme.

3. Modifications substantielles

Constitue notamment une modification substantielle postérieure à l'acceptation : changement de lieu de prise en charge ou de destination, de date ou d'heure, ajout d'un trajet retour, changement de type de véhicule, nécessité d'accès fauteuil / oxygène, accompagnant, nombre de passagers, Client contractuel ou Payeur, ou modification tarifaire. Une telle modification requiert une nouvelle acceptation ; à défaut elle n'est pas opposable au Partenaire.

4. Commission et résultat financier définitif

Lorsque la commission est due, elle est calculée sur le montant HT définitif facturé au client, après prise en compte des avoirs, notes de crédit et corrections déclarés. La commission demeure due même en cas d'impayé client, sous réserve des règles d'annulation figées au Contrat particulier.

5. Procédure de rappel et suspension

En cas de défaut de paiement, LIRIE applique la procédure progressive de notification, délai de grâce, suspension partielle puis complète et, le cas échéant, résiliation pour faute grave, selon les délais figés au Contrat particulier. La suspension ne fait pas obstacle aux courses déjà engagées ni à l'export des données nécessaires.

6. Responsabilité et indemnisation (détail)

Hormis dol et faute grave, chaque Partie répond uniquement des dommages directs et prévisibles. Sont exclus les dommages indirects, perte de chance, manque à gagner et atteinte à l'image. Le plafond de responsabilité de LIRIE est limité aux montants HT effectivement payés par le Partenaire à LIRIE au cours des douze mois précédant le fait générateur. La procédure de défense contre une réclamation de tiers (information, coopération, réserve de direction) s'applique mutatis mutandis.

7. Confidentialité (détail)

Chaque Partie protège les informations confidentielles de l'autre, y compris après la fin du contrat, sauf informations publiques, déjà connues, indépendamment développées ou imposées par la loi. L'accès est limité au besoin d'en connaître. La Plateforme (code, architecture, interfaces, marque) demeure la propriété exclusive de LIRIE.

8. Force majeure, cession, invalidité, renonciation, notifications

Aucune Partie n'est responsable d'un empêchement imprévisible et indépendant de sa volonté. Le contrat peut être cédé à une société ultérieurement constituée pour exploiter LIRIE, dans les conditions du Contrat particulier. L'invalidité partielle n'affecte pas le reste. L'absence d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation. Les notifications contractuelles s'effectuent aux courriels indiqués au Contrat particulier, avec effet à réception ou, à défaut, le jour ouvrable suivant.

9. Support et preuve

L'assistance ordinaire est incluse dans des limites raisonnables. Le support facturable, les configurations particulières et développements font l'objet d'un devis. Les journaux techniques de la Plateforme constituent une présomption des opérations système, sans garantir une lecture humaine systématique. Un audit commercial motivé peut être demandé dans les limites du raisonnable.

10. Entrée en vigueur des CG

Les présentes CG s'appliquent aux accords qui les incorporent expressément par référence sous la version lirie-partner-terms-v1.20.